Exponendum Nobis curavit — Commutatio voluntatis testamentariae Iudithae Ferrucci

GREGORIUS PP. XVI. · 1835-05-12 · Latin

Venerabili fratri episcopo Asculano

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Exponendum Nobis curavit dilectus filius Caietanus Ferrucci istius dioecesis, praeter tot mala, quibus eius familia fuit obnoxia, non leve sane illud pertulisse, -quod omnia maio- rum bona, ob improbatum avi coniugium, in femineam prolem migrarunt; cumque idcirco adversa quogjue valetudine laborantem, una cum uxore et quatuor filiis aetatulae afflictam vitam ducere cogi. Addit praeterea, unicam il- lius femineae prolis superstitem Iudith tribus iam ab hinc annis e vita migrasse ex eaque parum oratori rediisse, nam ipsa postquam plerumque suae haereditatis in legatis insumpserit, itemque simplicem cappellaniam instituerit annui red- ditus scutatorum triginta, deductis oneribus , reliquum in eleemosynis aliisque piis operibus ex testamenti curatorum voluntate statuisse.

Verum quum orator in re angusta versetur at- que in eamdem cappellaniam ius patronatus exerceat, supplici cum prece a Nobis petiit, ut, _integro missarum onere, eiusdem cappellaniae redditus in se eiusque posteros perpetuo deve- niant, ac praeterea reliquum haereditatis ludith, ut supra dictum est, in suae familiae necessi- tatibus impendatur.

Nos igitur oratorem peculiari beneficentia prosequi * volentes et a quibusvis excommuni- cationis et interdicti aliisque ecclesiasticis cen- suris, senteniiis, et poenis quovis modo et qua- cumque de causa latis, si quas forte incurre- rit, huius tantum rei gratia absolventes et ab- solutum fore censentes, acceptoque tuo testi- “monio, ex quo Nobis innotuit, res ita se ha- bere, prout expositae, tibi, venerabilis frater, eas partes imponimus atque mandamus, ut, non obstante postrema Iudith voluntate super omnibus suis bonis edita, auctoritate Nostra apostolica facultatem facias, cuius vi, satisfa- ctis-prius eiusdem testatricis legatis expensis- que absolutis, ac praesertim constituto ab ora- tore fundo, quo sarta tectaque missarum cele- bratio cappellaniae ‘imposita semper constet , tam cappellaniae ipsius fundi, quam cetera quaeque ad eam haereditatem spectantia Caie- tano eiusque haeredibus perpetuo concedantur. Praecipies iccircO testamenti curatoribus, ut huiusmodi expletis conditionibus, quidquid ex haereditate superest libere et licite Caietano tradant Nostrisque iussis omnino. pareant.

Haec volumus atque mandamus, decernentes hasce literas firmas, validas et efficaces existere ac fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omni- bus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordina- rios et delegatos etiam causarum palatii apo- stolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter con- tigerit attentari.

Non obstantibus commemorata postrema vo- luntate, itemgue fel. rec. Bened. XIV _ praede- cessoris Nostii super divisione materiarum, aliisgue apostolicis ac in universalibus provin- cialibusque et synodalibus conciliis editis ge- neralibus vel specialibus constitutionibus, cete- risque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die duodecima mati millesimo octingentesimo trigesimo quinto, pontificatus Nostri anno quinto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.